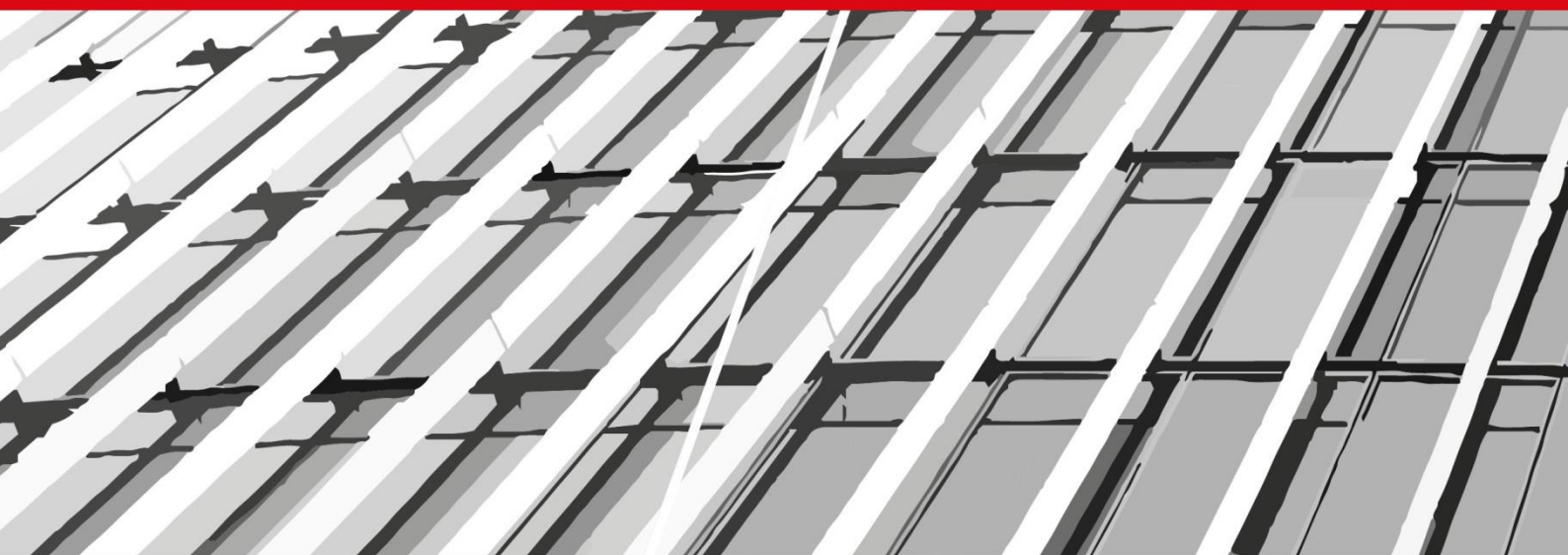


Bestyrelses- & Direktionsansvarsforsikring



ALMINDELIGE BETINGELSER

For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, medmindre andet følger af nærværende almindelige betingelser eller policen.

1. DÆKNINGSKLAUSULER

1.1 Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring

Forsikringsgiver betaler, på vegne de **sikrede personer**, **ikke-skadesløsholdte tab** der følger af **krav**, som rejses første gang mod de **sikrede personer** i **forsikringstiden** eller opdagelsesperioden (hvis tilvalgt), og er anmeldt til **forsikringsgiver** i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

1.2 Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring (Skadesløsholdelse)

Forsikringsgiver betaler, på vegne af **selskabet**, **tab** som **selskabet** har skadesløsholdt **sikrede personer** for, der følger af **krav**, som rejses første gang mod de **sikrede personer** i **forsikringstiden** eller opdagelsesperioden (hvis tilvalgt), og er anmeldt til **forsikringsgiver** i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

2. DEFINITIONER

I denne forsikring gælder følgende definitioner for ord anført med fed kursiv:

Ansvarspådragende handling betyder en faktisk eller påstået fejl, misinformation, forkert meddelelse, handling, undladelse, forsømmelse eller pligtforsømmelse begået eller forsøgt begået af en **sikret person** i dennes egenskab heraf, i forhold til alle opgaver og pligter som tilfalder denne og herunder også et **ansættelsesretligt ansvarspådragende forhold**.

I forhold til en **formel undersøgelse** betyder en **ansvarspådragende handling** en handling begået af en **sikret person** i dennes egenskab heraf eller alene som følge af dennes status som sådan, hvilket er genstand for en **formel undersøgelse**.

Ansættelsesretligt ansvarspådragende forhold betyder en **ansvarspådragende handling** i form af eller som vedrører:

- (i) uberettiget eller urimelig bortvisning, afskedigelse eller opsigelse af ansættelse, både faktisk og gennem adfærd, inkluderet et relateret brud på vilkår for ansættelse herunder vilkår i en ansættelseskontrakt;
- (ii) forkerte eller vildledende oplysninger afgivet i forbindelse med ansættelsesforholdet;
- (iii) brud på ansættelsesretlige regler eller diskrimination;
- (iv) sexchikane eller anden ulovlig chikane på arbejdspladsen;
- (v) uberettiget degradering eller fratagelse af karrieremuligheder eller undladelse af at ansætte eller forfremme;
- (vi) uberettigede disciplinering af en **medarbejder**;
- (vii) undladelse af at afgive præcise referencer på en medarbejder;
- (viii) undladelse af at etablere passende medarbejderpolitikker og forretningsgange;
- (ix) ansættelses-relaterede injurier, bagvaskelse, krænkelser, ydmygelser, brud på privatlivets fred eller repressalier mod en **medarbejder**;
- (x) ansættelses-relateret brud på lov om behandling af person oplysninger, i relation til en **medarbejders** person data; eller
- (xi) i forhold til alle foregående punkter fra (i) til punkt (x) af denne definition: Forsømmelse i forbindelse med ansættelsen, uddannelse eller ledelse, og undladelse af at sikre passende og konsistente politikker og forretningsgange.

Ansættelsesretligt krav betyder et **krav** rejst af en tidligere, nuværende, eller potentiel **medarbejder** med påstand om et **ansættelsesretligt ansvarspådragende forhold**.

Begæring betyder alle underskrevne spørgeskemaer, bilag til spørgeskemaer, andet materiale udleveret hermed og indarbejdet heri samt ethvert andet dokument indleveret i forbindelse med **forsikringsgivers** risikovurdering og udstedelse af denne forsikring, eller enhver anden forsikring udstedt af **forsikringsgiver** eller dets tilknyttede selskaber, som denne police er en direkte eller indirekte fornyelse af eller erstatning for.

Bestemmende indflydelse betyder:

- (i) at have direkte eller indirekte ejerskab af aktier, der repræsenterer mere end 50% af stemmerne; eller
- (ii) at direkte eller indirekte kunne vælge, udnævne, udpege eller fjerne flertallet af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, eller
- (iii) at eje eller kontrollere mere end 50% af den udstedte aktiekapital.

Datterselskab betyder enhed hvor **forsikringstager** har **bestemmende indflydelse** enten direkte eller indirekte gennem et eller flere **datterselskaber**:

- (i) på tidspunktet for eller før ikrafttrædelsen af denne police; eller
- (ii) efter ikrafttrædelsen af denne police, som følge af at være oprettet eller overtaget af **selskabet**, såfremt og i det omfang enheden er dækket efter denne forsikrings afsnit 3.4.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, dækker forsikringen alene **krav** mod en **sikret person** i et **datterselskab** for **ansvarspådragende handlinger** begået mens en sådan enhed er et **datterselskab** af **forsikringstageren**.

Direktør eller bestyrelsesmedlem betyder en forhenværende, nuværende eller en kommende fysisk person, som er eller var:

- (i) direktør eller bestyrelsesmedlem i **selskabet**, valgt eller udnævnt i overensstemmelse med gældende lovgivning eller vedtægterne for **selskabet** eller anden tilsvarende ledelses- eller tilsynsfunktion etableret i overensstemmelse med lovgivningen i enhver jurisdiktion inklusiv ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen i **selskabet**; eller
- (ii) en "de facto" direktør eller bestyrelsesmedlem som uden at være valgt, udnævnt eller udpeget som direktør eller bestyrelsesmedlem i **selskabet** i overensstemmelse med gældende lovgivning eller selskabets vedtægter kan blive holdt personligt ansvarlig ved en domstol som en "de-facto" direktør eller et bestyrelsesmedlem i **selskabet**.

Ekstern direktør eller bestyrelsesmedlem betyder en **direktør eller et bestyrelsesmedlem** eller en **medarbejder**, som er eller var direktør eller bestyrelsesmedlem i en **tilknyttet enhed**, forudsat at personen påtager eller påtog sig hvervet på specifik anmodning af **selskabet**.

En ordre om udlevering betyder en forespørgsel om udlevering som følge af

- (i) en arrest ordre,
- (ii) opfyldelse af en lov, traktat eller international konvention om udlevering.

Formel Undersøgelse betyder en formel administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning af **selskabets** forhold af en myndighed eller andet offentligt organ som er bemyndiget til at foretage en sådan undersøgelse, og hvor en **sikret person** er forpligtet til at deltage som følge af en **ansvarspådragende handling**.

Forsikringsgiver betyder **CNA INSURANCE COMPANY LIMITED**.

Forsikringstager betyder den juridiske enhed anført på policeforsiden og som indgår i denne forsikringsaftale på vegne af de **sikrede personer**.

Forsikringstiden betyder perioden fra denne policies ikrafttrædelse indtil ophørsdatoen som anført på policens forside eller andet aftalt ophør.

Forureningskilder betyder, men er ikke begrænset til enhver form for faste stoffer, væsker, luftformige eller termiske irritationskilder, giftige stoffer eller røg, damp, sod, giftige gasarter, syrer, alkalier, kemikalier, eller affaldsstoffer (inkluderet materialer til genbrug eller genindvinding), samt luftudslip, lugt, spildevand, olie, eller olieprodukter, smittefarligt eller medicinsk affald, asbest eller asbestholdige produkter samt enhver form for støj.

Ikke-skadesløsholdt tab betyder et **tab** som **selskabet**, eller for en **ekstern direktør eller bestyrelsesmedlem**, en **tilknyttet enhed**, undlader eller afviser at skadesløsholde en **sikret person** for, fordi **selskabet** eller den **tilknyttede enhed**:

- (i) er under **insolvensbehandling**, eller
- (ii) i henhold til lovgivning, indgået aftale eller overenskomst, vedtægter eller lignende, ikke må yde skadesløsholdelse for et sådant **tab**.

Insolvensbehandling betyder, i forhold til **selskabet**, udnævnelsen af en likvidator, kurator, tilsyn eller lignende person, der overtager kontrollen, tilsynet, ledelsen eller ansvaret for selskabet eller for likvidationen af et sådan **selskab**.

Krav betyder:

A. et skriftligt krav om erstatning eller ikke monetær godtgørelse, rejst mod en **sikret person** for et faktisk eller påstået **ansvarspådragende handling** (inklusive et **ansættelsesretligt ansvarspådragende forhold**), inklusiv:

- (i) et civilt sagsanlæg eller en voldgiftssag; eller
- (ii) en strafferetlig sigtelse; eller
- (iii) en administrativ eller offentlig procedure; eller
- (iv) et **krav om værdipapirer**; eller
- (v) en **ordre om udlevering**

B. en **formel undersøgelse**.

Krav om værdipapirer betyder et **krav** rejst mod en **sikret person** af:

- (i) en person eller enhed, som udspringer af, er baseret på eller kan henføres til køb eller salg, udbud af eller opfordring til køb eller salg af **selskabets værdipapirer**, eller
- (ii) en indehaver af **selskabets værdipapirer**, som baseres på eller er begrundet i, denne persons interesse i **selskabets værdipapirer**, eller
- (iii) en indehaver af **selskabets værdipapirer** på vegne af **selskabet** (derivative action).

Krav om værdipapirer betyder ikke et ansættelses relateret **krav**, som udspringer af eller står i forbindelse med manglende modtagelse eller opnåelse af aktier eller aktieoptioner.

Medarbejder betyder enhver tidligere, nuværende eller kommende fuldtidsansat, deltidsansat eller tidsbegrænset ansat i **selskabet**.

“Non-Executiv” bestyrelsesmedlem betyder:

- (i) en fysisk person i **selskabets** bestyrelse, som ikke er eller var direktør eller en aflønnet **medarbejder** i **selskabet**; og som ikke modtager eller har modtaget aflønning, enten direkte eller indirekte, af **selskabet** for ydelser leveret som konsulent eller lignende, udover arbejdet som bestyrelsesmedlem; eller
- (ii) en fysisk person som er ”non-executive director” i **Selskabet** som defineret i gældende lov.

Overtagelse betyder:

- (i) en anden enhed eller persons, eller gruppe af personers eller enheders koordinerede erhvervelse af:
 - (a) ejerskabet af eller kontrollen med stemmeberettigede aktier i **forsikringstageren**, der medfører at en sådan enhed, person eller gruppe ejer eller kontrollerer mere end 50% af stemmerne i **forsikringstagers**.
 - (b) **forsikringstagers** aktiver der medfører at en sådan enhed, person eller gruppe ejer mere end 50% af **forsikringstagers** samlede konsoliderede aktiver på datoen for **forsikringstagers** seneste reviderede og konsoliderede regnskab forud for en sådan overtagelse; eller
- (ii) at **forsikringstager** sammenlægges eller fusioneres med en anden enhed således, at **forsikringstager** ikke er den fortsættende enhed; eller
- (iii) at **forsikringstager** konsolideres med en anden enhed.

Relaterede ansvarspådragende forhold betyder **ansvarspådragende handlinger**, der er logisk eller kausalt sammenhængende som følge af samme fakta, omstændigheder, situationer, handlinger eller hændelser.

Sagsomkostninger betyder rimelige og nødvendige gebyrer, omkostninger og udgifter afholdt, enten som nødsituationsomkostninger under dækningsudvidelse 3.6. eller med **forsikringsgivers** forudgående skriftlige accept (som ikke må tilbageholdes uden grund), af eller på vegne af en **sikret person** i forbindelse med undersøgelse, opgørelse, forsvar, forlig eller anke af et dækket **krav** og det omfatter omkostningerne forbundet med at stille og opretholde sikkerheder eller garantier i appel sager.

Sagsomkostninger inkluderer ikke løn, provision, bonus, pensionsbidrag eller udgifter til lignende personalegoder til **sikrede personer** eller **medarbejdere**.

Selskabet betyder **forsikringstager** og ethvert **datterselskab**.

Sikrede person (er) betyder enhver:

- (i) **Direktør eller bestyrelsesmedlem** i dennes egenskab eller som følge af dennes status som sådan;
- (ii) **Medarbejder**, men kun såfremt denne **medarbejder**:
 - (a) er stævnet sammen med en **direktør eller bestyrelsesmedlem**; eller
 - (b) påstås at have begået et **ansvarspådragende forhold** (inklusiv et **ansættelsesretligt ansvarspådragende forhold**), mens denne agerede i en egenskab af leder eller tilsynsførende;
- (iii) **Ekstern direktør eller bestyrelsesmedlem** i dennes egenskab eller som følge af dennes status som sådan.
- (iv) **Direktør eller et bestyrelsesmedlem** eller **medarbejder** udnævnt af **selskabet** som likvidator eller i en frivillig likvidation af et **datterselskab**.

Eksterne revisorer, kuratorer, betalingsstandsningstilsyn og øvrige likvidatorer er ikke **sikrede personer**.

Tab betyder det samlede beløb som enhver **sikret person** bliver juridisk forpligtiget til at betale som følge af ethvert **krav** og for alle **krav** i enhver **forsikringstid** og opdagelsesperioden hvis tilvalgt, rejst mod **sikret person** for dækkede **ansvarspådragende handlinger**, herunder, men ikke begrænset til, erstatninger, erstatninger i henhold til domsafgørelser, forlig samt eventuelt også modpartens sagsomkostninger hvis idømt. **Tab** inkluderer også sagsomkostninger og hvis forsikringsbart, pønalt betingede erstatninger som ”punitive” eller ”exemplary damages”.

Tab skal ikke inkludere:

- (i) bøder eller afgifter med hjemmel i lov, sociale bidrag eller skatter. Dette skal dog ikke gælde i Sverige for **krav** baseret på personlig hæftelse for **selskabets** skatter jf. Skattebetalningslagen -SFS 1997:483, 12. kapitel, § 6;
- (ii) forhold der ikke kan forsikres i henhold til Dansk lov; eller
- (iii) den multiplicerede andel af en multipliceret erstatning; eller
- (iv) "criminal or bail bonds".

Tilknyttet enhed betyder:

- (i) en skattefritaget, non-profit organisation, en handelssammenslutning- eller forening, eller en registreret velgørenhedsorganisation; eller
- (ii) et selskab, undtaget **forsikringstager** og **datterselskaber**, hvor **forsikringstager** direkte eller indirekte ejer 50% eller mindre af de udstedte aktier og / eller stemmerettigheder på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne police.

Tilknyttet enhed omfatter ikke selskaber registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder eller selskaber, som har værdipapirer noteret eller udbudt til offentlig handel i USA, medmindre selskabet specifikt medforsikres på et tillæg til denne police.

Værdipapirer betyder :

- (i) præference- eller almindelige aktier, anparter, andele, optioner, rettigheder eller tegningsrettigheder i sådanne aktier, anparter eller andele, som repræsenterer en ejerinteresse i **selskabet** eller en ret til at erhverve eller afhænde en sådan interesse; eller
- (ii) obligationer og gældsbreve, som repræsenterer en gæld for **selskabet** i det omfang et sådant instrument anses som et værdipapir i den relevante lovgivning.

3. DÆKNINGSUDVIDELSER

I henhold til og i overensstemmelse med de ovenstående dækningsklausuler samt øvrige betingelser i denne forsikring, er dækningen udvidet som beskrevet nedenfor. Alle erstatningsudbetalinger under disse udvidelser, med undtagelse af dækningsudvidelse 3.8 for "Non-Executive" bestyrelsesmedlemmer, indgår i den samlede forsikringssum.

3.1 Eksterne direktørs eller bestyrelsesmedlemmers ansvar

Forsikringsgiver betaler på vegne af en **ekstern direktør eller bestyrelsesmedlem tab**, der følger af et **krav** som rejses første gang mod den **eksterne direktør eller bestyrelsesmedlem** efter datoen, hvor **selskabet** anmodede denne **eksterne direktør eller bestyrelsesmedlem** om at påtage sig dette hverv og som alene udspringer af dennes status som **ekstern direktør eller bestyrelsesmedlem**.

Denne dækningsudvidelse omfatter alene **tab**, der overstiger skadesløsholdelse ydet af den **tilknyttede enhed** og forsikringsdækning etableret af den **tilknyttede enhed** eller forsikringsdækning etableret til fordel for den **tilknyttede enheds** direktører og bestyrelsesmedlemmer og som finder anvendelse på et sådant **krav**.

Hvis **forsikringsgiver** eller dennes datterselskaber eller tilknyttede selskaber, foretager udbetalinger på en anden forsikring som følge af et **krav**, som også er dækket af denne forsikring og under denne dækningsudvidelse, skal **forsikringsgivers** forsikringssum på denne forsikring, i forhold til et sådant **krav**, blive reduceret med størrelsen af en sådan betaling.

3.2 Udvidet opdagelsesperiode

Såfremt **forsikringsgiver**, af andre grunde end manglende præmiebetaling, eller **forsikringstager** afviser at forny denne forsikring, skal **forsikringstageren**, mod betaling af tillægspræmie, have ret til at erhverve en udvidet opdagelsesperiode på denne forsikring, men kun for **krav** rejst første gang i en sådan opdagelsesperiode og alene for **ansvarspådragende handlinger** begået før **forsikringstidens** ophør, forudsat at:

denne forsikring hverken fornyes eller erstattes af **forsikringstageren** med en anden forsikring med dækning for bestyrelses- og direktionsansvar; og

at skriftlig meddelelse om **forsikringstagers** beslutning om at erhverve denne udvidede opdagelsesperiode samt tillægspræmien herfor er modtaget af **forsikringsgiver** senest 30 dage efter **forsikringstidens** ophør.

Forsikringstager skal være berettiget til at erhverve en udvidet opdagelsesperiode på:

- a) 12 måneder mod betaling af en tillægspræmie svarende til 50% af seneste årspræmie
- b) 24 måneder mod betaling af en tillægspræmie svarende til 75% af seneste årspræmie
- c) 36 måneder mod betaling af en tillægspræmie svarende til 100% af seneste årspræmie

Forsikringstager har ikke ret til at erhverve en udvidet opdagelsesperiode i forbindelse med en **overtagelse**.

Forlængelsen af forsikringen med en udvidet opdagelsesperiode medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum.

Den udvidede opdagelsesperiode kan ikke opsiges og den fulde tillægspræmie herfor skal være fuldt optjent ved periodens begyndelse. Enhver erhvervet udvidet opdagelsesperiode skal omgående ophøre ved tegning af anden bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring med hel eller delvis dækning i den udvidede opdagelsesperiode uden, at **forsikringsgiver** er forpligtet til at ristonere nogen andel af præmien.

3.3 Fratrådte bestyrelses- og direktionsmedlemmer

Såfremt **forsikringstager** ikke fornyer eller erstatter denne forsikring med en anden forsikring med dækning for bestyrelses- og direktionsansvar, skal **forsikringsgiver** forlænge forsikringsdækningen i 72 måneder fra **forsikringstidens** ophør for enhver **sikret person** som fratrådte **selskabet i forsikringstiden** af anden årsag end en **overtagelse** af **selskabet** eller frakendelse af retten til at være direktør eller bestyrelsesmedlem, men kun for **ansvarspådragende handlinger** begået af en sådan **sikret person** efter tiltrædelsen i **selskabet** og før datoen for fratrædelsen. Denne dækningsudvidelse skal indgå som en del af enhver udvidet opdagelsesperiode erhvervet under denne forsikring. Udvidelsen af forsikringen med denne dækning medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum.

3.4 Dækning for nye datterselskaber

Hvis **selskabet** efter forsikringens ikrafttrædelse erhverver eller danner et **datterselskab**, så skal dette **datterselskab**, og dets **direktører og bestyrelsesmedlemmer** og **medarbejdere** være dækket under denne forsikring i henhold til betingelserne, medmindre **datterselskabet**:

- (i) (a) er registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, og (b) har samlede aktiver som udgør mere end 10% af **selskabets** samlede konsoliderede aktiver; eller
- (ii) har værdipapirer noteret eller udbudt til offentlig handel i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder; eller
- (iii) (a) er børsnoteret, men ikke i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder og (b) har samlede aktiver der overstiger 25% af **selskabets** samlede konsoliderede aktiver.

Hvis et nyerhvervet eller nydannet **datterselskab** falder indenfor (i), (ii) or (iii) ovenfor, vil en sådan enhed være dækket som et **datterselskab** på denne forsikring, men kun for en periode på 30 dage fra tidspunktet for erhvervelsen eller dannelsen af en sådan enhed. **Forsikringsgiver** kan vælge at forlænge dækningen for en sådan enhed udover de 30 dage, såfremt **forsikringstager** indenfor de 30 dage:

- (i) skriftligt anmoder **forsikringsgiver** om en udvidelse af forsikringsdækningen med et sådant **datterselskab**, og
- (ii) giver **forsikringsgiver** tilstrækkelige oplysninger til at vurdere **forsikringsgivers** potentielt forøgede eksponering, og
- (iii) accepterer eventuelle ændrede betingelser herunder betaling af eventuel tillægspræmie, som **selskabet** måtte kræve i relation til et sådant nyt **datterselskab**.

Forsikringsdækning for et sådant **datterselskab** og dets **direktører og bestyrelsesmedlemmer** og **medarbejdere** er endvidere betinget af, at **forsikringstager** rettidigt betaler en eventuel tillægspræmie, der opkræves i relation til et sådant **datterselskab**.

Medmindre andet aftales skriftligt som et tillæg til denne forsikring, er der kun dækning for **krav** rejst mod **direktører og bestyrelsesmedlemmer** og **medarbejdere** i et sådant **datterselskab** for **ansvarspådragende handlinger**, som er begået efter, at en sådan enhed blev et **datterselskab**.

3.5 Boer, formyndere, samlever og ægtefæller

Sikrede persons dødsbo, konkursbo, arvinger, formynder, samlever, ægtefælle og registreret partner skal i forhold til denne forsikring være betragtet som en **sikret person**, men kun for **krav**, der udspringer af deres status som sådan; og for samlever, ægtefælle og registreret partner, hvor **krav** på erstatningsbeløb søges fuldbåret i ejendom under sameje eller fællesje eller ejendom overført fra den **sikrede person** til ægtefælle eller registreret partner.

Der er ingen dækning for handlinger, fejl eller undladelse begået af dødsbo, konkursbo, arvinger, formynder, samlever, ægtefælle eller en registreret partner.

Alle betingelser i denne forsikring, herunder, men ikke begrænset til, selvriskoen gældende for **tab**, lidt af **sikrede person** skal også gælde for **tab** lidt af dødsbo, konkursbo, arvinger, formynder, samlever, ægtefælle eller en registreret partner.

3.6 Nødsituationsomkostninger

Hvis hensynet til tabsbegrænsning begrundes, at **forsikringsgivers** forhåndsgodkendelse af **sagsomkostninger** i forbindelse med et **krav** ikke kan opnås indenfor et rimeligt tidsrum, godkender **selskabet** med tilbagevirkende kraft **sagsomkostninger** op til 10% af den samlede forsikringssum. Forsikringssummen under denne udvidelse er dog begrænset til en undersum på EUR 250.000 per **forsikringstid**.

3.7 Omkostninger ved krav om udlevering

Forsikringsgiver skal betale **sagsomkostninger** afholdt af en **sikret person** ved anlæggelse af en sag om **omstødelse** af en **ordre om udlevering**.

3.8 Dækningsudvidelse for "Non-Executive" bestyrelsesmedlemmer

Hvis en skadesudbetaling i forbindelse med et **tab** udtømmer forsikringssummen til rådighed på denne forsikring samt oprindelige forsikringssummen på forsikringer der specifikt er tegnet i tillæg til denne forsikring, så skal forsikringssummen på denne forsikring forhøjes med 10%, dog maksimalt EUR 1.500.000 per **forsikringstid** alene til fordel for **"Non-Executive" bestyrelsesmedlemmer** på tidspunktet for det **ansvarspådragende handlinger**. Denne dækningsudvidelse omfatter alene **tab** hvor **kravet** er fremsat og opretholdes udenfor USA samt enhver stat, territorium eller besiddelse herunder mod en **"Non-**

Executiv” bestyrelsesmedlem i et **selskab** med hjemsted i en medlemsstat i Den Europæiske Union, og som er anmeldt til **forsikringsgiver** i **forsikringstiden** i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

3.9 Omkostninger til genetablering af renommé

Forsikringsgiver betaler, op til en undersum på EUR 250.000 dog maksimalt 10% af forsikringssummen pr. **forsikringstid**, omkostninger til genetablering af en **sikret person's** renommé, i form af rimelige salærer, omkostninger og udgifter til bistand fra pr-konsulenter afholdt af denne **sikrede person** som følge af et **krav** rejst første gang i **forsikringstiden**, ved udbredelse af af oplysninger om endelig juridisk afgørelse, som fritager denne **sikrede person** for forsømmelse eller ansvar.

4. UNDTAGELSER

Forsikringsgiver skal ikke være ansvarlig for **tab** under denne forsikring, som følge af **krav** rejst mod en **sikret person**:

4.1 Forsætlig og / eller svingagtige handlinger og uberettiget personlig vinding

der er baseret på, skyldes eller er en følge af:

- (i) en forsætlig, svingagtig eller forsætlig kriminel handling begået af en **sikret person**; eller
- (ii) at en **sikret person** opnår en ulovlig personlig berigelse, belønning eller fordel.

Denne undtagelse skal alene finde anvendelse, hvis en dom, et forlig eller anden endelig påkendelse eller afgørelse, afsagt mod den **sikrede person**, fastslår en sådan forsætlig eller svingagtig handling eller, at den **sikrede person** ikke var berettiget til en sådan berigelse, belønning eller fordel.

Ved afgørelsen af om denne undtagelse skal finde anvendelse, kan ingen faktiske forhold, der vedrører, eller viden, der haves af en **sikret person**, tillægges en anden **sikret person**.

4.2 Personskade og / eller tingskade

som baseres på enhver faktisk eller påstået personskade (inklusiv sygdom, lidelse eller død), følelsesmæssig forstyrrelse, ydmygelse, psykisk skade, injurie, ærekrænkelser og bagvaskelse af enhver person, eller beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske ting, med undtagelse af

- (i) injurier, ærekrænkelser, eller bagvaskelse, følelsesmæssig forstyrrelse, ydmygelser, eller psykisk skade lidt af en kravstiller i et **ansættelsesretligt krav**.
- (ii) **sagsomkostninger**, begrænset til en undersum på EUR 100.000 per **forsikringstid**, hvor sådanne **krav** i helhed fremsættes og opretholdes udenfor og ikke er genstand for lovgivningen i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder.

4.3 Pensionsordninger

som baseres på enhver faktisk eller påstået brud på regler eller enhver manglende opfyldelse af forpligtigelser ifølge "Pensions Act 1995" i United Kingdom, "Employee Retirement Income Security Act 1974" i USA eller anden lignende lovgivning i en anden jurisdiktion, der finder anvendelse på bestyrelse, administratorer eller ansatte i forbindelse med pensionsordninger, overskudsdeling, sundhed og velfærd eller anden personalegodeordning eller fond, der er oprettet eller opretholdes til fordel for **medarbejdere**. Denne undtagelse skal ikke finde anvendelse på **ansættelsesretlige krav**, der baserer sig på kravstilleres rettigheder under sådan lovgivning.

4.4 Tidligere krav og omstændigheder

der er baseret på, skyldes eller er en følge af:

- (i) samme eller lignende kendsgerninger eller omstændigheder eller samme eller relaterede **ansvarspådragende handlinger**, som er påstået eller ligger til grund for et **krav** som er blevet anmeldt eller omstændigheder, som er meddelt under en forsikring som denne forsikring er en fornyelse eller erstatning eller efterfølger til;
- (ii) tidligere eller verserende proces per kontinuitetsdatoen, som anført på policeforsiden, eller retssager med samme eller i hovedsagen samme kendsgerninger og omstændigheder, som ligger til grund for tidligere eller verserende retssager. I forhold til denne undtagelse skal ordet "retssag" betyde, men ikke være begrænset til, ethvert civilt eller strafferetligt søgsmål såvel som enhver administrativ eller offentlig procedure eller officiel undersøgelse eller voldgiftssag.

4.5 Forurening

der er baseret på, udspringer af eller er en følge af enhver kernereaktion, radioaktiv stråling eller kontaminering, eller enhver faktisk, påstået eller truende udledning, udslip, udstrømning eller spredning af, eller eksponering til **forureningskilder**; enhver anvisning, anmodning eller ordre om at **sikrede personer** og / eller **selskabet** måler for, kontrollerer, oprenser, fjerner, inddæmmer, behandler, afgifter eller neutraliserer eller på anden måde responderer på eller vurderer virkningen af **forureningskilder** eller kernereaktion, radioaktiv stråling, eller kontaminering, eller en frivillig beslutning om at gøre sådan; eller enhver faktisk eller påstået tingskade, eller personskade, sygdom, lidelse død, eller et økonomisk tab, lidt af **selskabet** eller en **tilknyttet enhed**, deres aktionærer eller kreditorer som følge af nævnte forhold, hvor et sådant **krav**, fremsættes eller opretholdes helt eller delvist i henhold til lovgivning i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder.

Denne undtagelse skal ikke finde anvendelse på:

- (i) **ikke-skadesløsholdte tab** lidt af en **sikret person** som udspringer af et **krav om værdipapirer**;
- (ii) den del af et **tab**, som udgør **sagsomkostninger**. For disse omkostninger gælder en undersum på 10% af forsikringssummen dog maksimalt EUR 500.000 per **forsikringstid**.

4.6 Krav fremsat af eller på vegne af sikrede personer og / eller selskabet

der er baseret på, udspringer af eller er en følge af et **krav** der fremsættes eller opretholdes helt eller delvist i henhold til lovgivningen i USA eller nogen anden stat, territorium eller besiddelse herunder, af eller på vegne af en **sikret person** og / eller **selskabet**.

Denne undtagelse skal dog ikke finde anvendelse på:

- (i) **ansættelsesretligt krav** rejst af eller på vegne af en **sikret person**, eller
- (ii) **krav** om regres eller skadesløsholdelse, hvis kravet er en direkte følge af et **krav** som ellers ikke er undtaget på denne forsikring, eller
- (iii) **krav** fremsat eller opretholdt af en likvidator, kurator eller administrator, eller lignende i henhold til enhver lovgivning, eller
- (iv) **krav** fremsat af enhver tidligere **direktør eller bestyrelsesmedlem** eller **medarbejder** i **selskabet** som ikke efterfølgende har erhvervet sig som **direktør eller bestyrelsesmedlem** eller **medarbejder** i **selskabet**, eller
- (v) **Krav** fremsat af en indehaver af **værdipapirer** i et **selskab** enten direkte eller på vegne af **selskabet**, forudsat at et sådant **krav** alene er fremsat og opretholdt af personer, som agerer uafhængigt af og uden assistance, deltagelse, eller indblanding fra **selskabet** eller nogen **sikret person**, eller
- (vi) **Sagsomkostninger**.

4.7 Krav fremsat af eller på vegne af en tilknyttet enhed

i dennes egenskab af **ekstern direktør eller bestyrelsesmedlem**, som er fremsat af eller på vegne af en **tilknyttet enhed** eller en eller flere af den **tilknyttede enhed's** direktører eller bestyrelsesmedlemmer; eller som er fremsat af en indehaver af værdipapirer, der ejer mere end 20% af den **tilknyttede enhed**, enten direkte eller på vegne af den **tilknyttede enhed**, medmindre at et sådant **krav** alene er fremsat og opretholdt af personer, som agerer uafhængigt af og uden assistance, deltagelse eller indblanding fra den **tilknyttede enhed**, direktører eller bestyrelsesmedlemmer i den **tilknyttede enhed**, eller **selskabet**.

4.8 Offentligt udbud af værdipapirer

der er baseret på, direkte eller indirekte, skyldes, eller på nogen måde relaterer sig til offentligt udbud, salg, tilbud om salg, markedsføring eller distribution af **værdipapirer** udstedt af **selskabet**.

Denne undtagelse skal dog ikke finde anvendelse på:

- (i) obligationer og gældsbreve, som repræsenterer en gæld for **selskabet**, udstedt udenfor USA og som ikke er underlagt lovgivning i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder; eller
- (ii) et offentligt udbud af **værdipapirer**, der allerede er noteret til offentlig handel og som ikke overstiger EUR 100.000.000.

Hvis **forsikringsgiver** forud for en sådan transaktion modtager meddelelse om den planlagte transaktion samt yderligere information, der måtte blive udbedt, kan **forsikringsgiver** tilbyde **selskabet** at slette denne undtagelse, på betingelser og mod tillægspræmie som beskrevet i et sådant tilbud.

5. FORSIKRINGSSUMMER OG SELVRISIKO

5.1 Forsikringssum

Den generelle forsikringssum, der er angivet på policeforsiden, er den højeste grænse for **selskabets** forpligtigelse for alle **tab** under denne forsikring, der udspringer af alle **krav**, der rejses første gang (eller anses rejst første gang) mod et **sikret person** i **forsikringstiden** eller opdagelsesperioden (hvis tilvalgt) og anmeldes til **forsikringsgiver** i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

Forsikringssummen, der er til rådighed i opdagelsesperioden, er en del af og ikke i tillæg til forsikringssummen gældende for **forsikringstiden**.

Sagsomkostninger anses som en del af **tabet** og er som sådan indeholdt i den generelle forsikringssum for **tab**.

I forhold til skadesudbetalinger for **tab** i henhold til dækningsudvidelse 3.8, dækning for "non-executive" bestyrelsesmedlemmer, skal **forsikringsgivers** samlede forpligtigelse for alle **tab** være summen af den generelle forsikringssum angivet på policeforsiden samt dækningssummen gældende for udvidelsen for "non-executive" bestyrelsesmedlemmer i afsnit 3.8. i denne forsikring.

Forsikringssummen gældende for udvidelsen med dækning for "non-executive" bestyrelsesmedlemmer i forsikringens afsnit 3.8 er den samlede dækningssum til rådighed for denne udvidelse gældende for alle **"non-executive" bestyrelsesmedlemmer** sammen og ikke for hver enkelt **"non-executiv" bestyrelsesmedlem**.

5.2 Undersummer

Enhver undersum anført i forsikringsbetingelserne eller på policeforsiden er det højeste samlede beløb, **forsikringsgiver** vil betale under denne forsikring som **tab** i forhold til enhver forsikringsdækning eller dækningsudvidelse, som måtte gælde. Hver undersum er en del af og ikke i tillæg til den generelle forsikringssum gældende for forsikringen.

5.3 Selvrisiko

Forsikringsgiver skal alene være ansvarlig for den del af **tabet** for ethvert **krav**, der overstiger selvrisikoen, som anført på policeforsiden. Selvrisikoen skal finde anvendelse på **tab**, der udspringer af ethvert **krav** og alle **krav** med påstand om samme **ansvarspådragende handling** eller **relaterede ansvarspådragende forhold**. Selvrisikoen skal være uforsikret. **Forsikringsgiver** skal ikke være forpligtiget til at betale nogen selvrisiko, hverken helt eller delvist. Såfremt mere end én selvrisiko finder anvendelse på et **tab**, skal den samlede selvrisiko for et sådant **tab** være den højeste af sådanne selvrisici.

Ingen selvrisiko skal finde anvendelse på et **ikke-skadesløsholdt tab**.

I forhold til alle **krav**, der ikke er et **ikke-skadesløsholdt tab**, skal **selskabet** udlægge **sagsomkostninger** og skadesløsholde de **sikrede personer** for **tab** i forbindelse med et sådant **krav** i videst muligt omfang som forpligtiget til eller berettiget til i den relevante lovgivning og endvidere betale selvrisikoen der måtte gælde for et sådant **krav**.

6. SKADER

6.1 Anmeldelse af krav

De **sikrede personer** eller **selskabet**, skal give **forsikringsgiver** skriftlig meddelelse om et **krav** snarest muligt efter, at **selskabet** eller en **sikret person** får første viden om et sådant **krav** og under ingen omstændigheder senere end:

- (i) Udgangen af **forsikringstiden**, eller opdagelsesperioden (hvis tilvalgt); eller
- (ii) 6 måneder efter **forsikringstidens ophør**, hvis et sådant **krav** er rejst første gang mod en **sikret person** eller **selskabet** indenfor **forsikringstiden**, eller opdagelsesperioden (hvis tilvalgt).

Den **sikrede person** eller **selskabet** skal anmelde kravet skriftligt til **forsikringsgiver** af denne forsikring på adressen CNA Insurance Company Ltd, Hammerensgade 6, 1267 København K. Hvis der anvendes postforsendelse, skal datoen hvor **forsikringsgiver** modtager en sådan anmeldelse være datoen, hvor anmeldelsen er sket. Dokumentation for at postforsendelsen er sket skal være tilstrækkelig dokumentation for, at kravet er anmeldt.

6.2 Meddelelse om omstændigheder

Hvis en **sikret person** eller **selskabet** i **forsikringstiden** eller opdagelsesperioden bliver vidende om kendsgerninger eller omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at udløse et **krav**, og der i et sådant tidsrum gives skriftlig meddelelse til **forsikringsgiver** om:

- (i) de forventede påstande om en **ansvarspådragende handling**, der ventes at danne grundlag for det potentielle **krav** samt navnene på de potentielle kravstillere; og
- (ii) identiteten på de specifikke **sikrede personer**, som påstås ansvarlige for en sådan konkret **ansvarspådragende handling**; og
- (iii) konsekvensen af eller den forventede konsekvens af en sådan konkret **ansvarspådragende handling**; og
- (iv) størrelsen af det potentielle erstatningskrav eller den ønskede ikke monetære godtgørelse, som der kan blive en konsekvens af en sådan konkret **ansvarspådragende handling**; og
- (v) omstændighederne, hvorved den **sikrede person** eller **selskabet**, første gang blev vidende om en sådan konkret **ansvarspådragende handling**;

så skal ethvert **krav**, som derudover er dækket af denne forsikring og som rejses efterfølgende og som udspringer af en sådan **ansvarspådragende handling**, anses som rejst første gang mod den **sikrede person**, og anmeldt til **forsikringsgiver** af den **sikrede person** eller **selskabet** på tidspunktet, hvor en sådan meddelelse om en omstændighed blev modtaget af **forsikringsgiver**. Der er ikke dækning for honorarer og udgifter, der afholdes før tidspunktet, hvor en sådan meddelelse resulterer i et **krav**.

6.3 Relaterede krav

Flere end et **krav**, der vedrører samme **ansvarspådragende handling** eller **relaterede ansvarspådragende forhold**, skal blive betragtet som et **krav**, som anses rejst første gang på det tidligste af følgende tidspunkter:

- (i) datoen, hvor det første af disse **krav** blev rejst første gang, eller
- (ii) første dato, hvor den første gyldige meddelelse blev afgivet af en **sikret person** og eller **selskabet**, til **forsikringsgiver** bag denne forsikring om en **ansvarspådragende handling**, eller under en tidligere forsikring om en **ansvarspådragende handling** eller en kendsgerning, omstændighed, situation, begivenhed eller transaktion, som ligger bag et sådant **krav**.

6.4 Forlig / forsikringsgivers samtykke

De **sikrede personer** eller **selskabet** kan ikke uden **forsikringsgivers** forudgående skriftlige samtykke vedkende eller påtage sig noget ansvar, acceptere tilkendegivelse, afgørelse eller dom, indgå forlig eller fremsætte forslag om forlig. **Forsikringsgivers** skriftlige samtykke må ikke tilbageholdes uden grund. Forsikringsgiver skal alene hæfte for de forlig, aftaler og **sagsomkostninger**, som **forsikringsgiver** har afgivet sit forudgående skriftlige samtykke til. De **sikrede personer** eller **selskabet** skal, mens et **krav** pågår, ikke bevidst foretage sig handlinger, som forøger **forsikringsgivers** risiko for et **tab** under denne forsikring.

Ovenstående skal dog ikke gælde såfremt den **sikrede person** kan forlige alle **krav**, som er genstand for en enkelt selvrisiko for et samlet beløb, inklusiv **forsvarsomkostninger**, der ikke overstiger en sådan selvrisiko, og **forsikringsgivers** samtykke skal således ikke være nødvendigt for at forlige et sådant **krav**.

6.5 Forsvar af krav

Det er de **sikrede personer** og ikke **forsikringsgiver**, der er forpligtiget til at forsvare sig mod **krav**. **Forsikringsgiver** skal være berettiget til at deltage i forsvaret og forligsforhandlingerne omkring ethvert **krav**, hvor det forekommer sandsynligt, at **forsikringsgiver** vil blive involveret.

De **sikrede personer** eller **selskabet**, skal samarbejde med **forsikringsgiver** og afgive alle oplysninger som **forsikringsgiver** med rimelighed kan forlange i forbindelse med et sådant **krav**.

Såfremt **kravet** fremsættes af **selskabet** mod en **sikret person** udenfor USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, skal **forsikringsgiver** have retten til at kontrollere forsvaret af den **sikrede person** mod et sådant **krav** og udpege passende advokat til at repræsentere den **sikrede person**.

6.6 Retningslinier for godtgørelse af sagsomkostninger

Forsikringsgiver skal på vegne af de **sikrede personer** godtgøre afholdte **sagsomkostninger** indenfor 90 dage efter, at **forsikringsgiver** har modtaget en udspecificeret fakture for **sagsomkostninger**, der ligger udover den gældende selvrisiko. Godtgørelsen af **sagsomkostninger** skal dog være betinget af følgende:

- (i) hvis den **sikrede person** og eller **selskabet**, og **forsikringsgiver** er enige om en fordeling mellem forsikrede og ikke forsikrede **sagsomkostninger**, så skal **forsikringsgiver** udlægge de forsikrede **sagsomkostninger**; eller
- (ii) hvis den **sikrede person** og eller **selskabet**, og **forsikringsgiver** efter brug af bedste evner ikke kan blive enige om en fordeling mellem forsikrede og ikke forsikrede **sagsomkostninger**, så skal **forsikringsgiver** udlægge den procentandel af **sagsomkostningerne** som **forsikringsgiver** fastslår som rimelig og passende indtil en anden fordeling er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forsikring og gældende lovgivning; og
den **sikrede person**, og eller **selskabet**, accepterer at tilbagebetale **forsikringsgiver** alle **sagsomkostninger**, som endeligt fastslås at være ikke forsikrede; og
- (iv) enhver fordeling eller godtgørelse af **sagsomkostninger** skal ikke skabe nogen præcedens i forhold til fordelingen af andre **tab**.

6.7 Fordeling af tab

Hvis et **krav** rejst mod en **sikret person** indeholder både forsikrede og uforsikrede forhold, eller et **krav** er rejst mod en **sikret person**, som er dækket af denne forsikring og andre (inkluderet **selskabet**), som ikke er dækket, så accepterer den **sikrede person**, at der skal ske en fordeling mellem forsikret og uforsikret tab. Den **sikrede person** og **forsikringsgiver** skal gøre deres bedste for at blive enige om en rimelig og passende fordeling mellem forsikrede og uforsikrede tab baseret på den relative juridiske og økonomiske risiko for, samt de relative fordele opnået af de parter, der må være involveret.

6.8 Afkortning af erstatning

Hvis den **sikrede person** eller **selskabet** forsømmer forpligtigelsen til at anmelde et tab under denne forsikring til **forsikringsgiver** indenfor det fastsatte tidsrum i afsnit 6.1, eller hvis forpligtigelsen til at samarbejde i henhold til afsnit 6.5 forsømmes, og forsømmelsen påfører **forsikringsgiver** skade, så kan den erstatning, der ellers ville være udbetalt, blive afkortet i forhold til, hvad der synes rimeligt. Hvis den **sikrede person** eller **selskabet** er skyldig i en sådan forsømmelse som beskrevet i foregående sætning, skal **forsikringsgiver** også være berettiget til at opkræve et rimeligt beløb af, hvad **forsikringsgiver** har betalt til kravstiller, fra den **sikrede person** eller **selskabet**.

Hvis **sikrede person** eller **selskabet** efter et tab med forsæt eller groft uagtsomt har erklæret, tilbageholdt eller skjult noget vigtigt i forbindelse med vurderingen af, om der er dækning under denne forsikring, kan erstatningen, der ellers ville være blevet betalt, blive afkortet med det, der synes rimeligt, når alle relevante forhold tages i betragtning.

7. GENERELLE BESTEMMELSER

7.1 Geografisk dækningsområde

Der er dækning for **krav** rejst og **ansvarspådragende handlinger** begået i hele verden, i henhold til denne forsikrings betingelser.

7.2 Ændring af sikredes status

7.2.1 Overtagelse af forsikringstager

I tilfælde af at **forsikringstager** bliver **overtaget**, skal dækningen under denne forsikring fortsætte indtil udløbet af **forsikringstiden** som anført på policeforsiden, men kun for **krav** rejst for **ansvarspådragende handlinger** som er sket før datoen for **overtagelsen**, medmindre:

- (i) **forsikringsgiver** modtager skriftlig meddelelse om **overtagelsen** forud for datoen for **overtagelsen** og skriftligt bekræfter dækning for **ansvarspådragende handlinger**, som sker på eller efter en sådan overtagelsesdato; og
- (ii) **forsikringstageren** accepterer særlige betingelser og undtagelser samt betaler en tillægspræmie fastsat af **forsikringsgiver**.

7.2.2 Tidligere datterselskaber

Hvis en enhed ophører med at være et **datterselskab**, er der ikke dækning på denne forsikring for **ansvarspådragende handlinger** begået af en sådan enhed eller nogen **sikret person** i en sådan enhed efter datoen, hvor en sådan enhed ophørte med at være et **datterselskab**.

7.2.3 Forsikringstagers insolvens

Såfremt der udnævnes en likvidator, kurator, tilsyn eller lignende person, der overtager kontrollen, tilsynet, ledelsen eller ansvaret for **forsikringstager** eller for likvidationen af **forsikringstager**, skal dækningen under denne forsikring fortsætte indtil **forsikringstidens** ophør, medmindre forsikringsdækningen er ophørt efter afsnit 7.3. i denne forsikring.

7.3 Forsikringstid og forsikringens ophør

Forsikring tegnes for **forsikringstiden** som anført på policeforsiden, og den udløber automatisk og uden yderligere meddelelse herom ved **forsikringstidens** ophør. Forsikringen kan forlænges eller fornyes ved en specifik skriftlig aftale mellem **forsikringsgiver** og **forsikringstager**.

Forsikringsgiver kan lade forsikringsdækningen bortfalde ved manglende betaling af præmie. Hvis præmien ikke er betalt ved forfald, som anført på præmieopkrævningen, fremsendes en skriftlig påmindelse til **forsikringstager**. Hvis præmien ikke er betalt 14 dage efter at påmindelsen er modtaget, fremsender **forsikringsgiver** endnu en påmindelse med meddelelse til **forsikringstager** om at forsikringen ophører 14 dage efter modtagelsen af påmindelsen. Hvis præmien herefter ikke er betalt bortfalder forsikringsdækningen.

7.4 Adskillelse

Begæringen skal anses som en separat **begæring** fra hver **sikret person** og ingen erklæringer eller viden der indehaves af en **sikret person**, skal tillægges en anden **sikret person** ved afgørelsen af, om der er dækning for en sådan anden **sikret person**.

7.5 Anden forsikring

Hvis et **tab**, der udspringer af ethvert **krav**, også er dækket under en anden forsikring, dækker denne forsikring alene **tab**, der overstiger beløbet, der skal betales under en sådan anden forsikring, medmindre denne anden forsikring specifikt er tegnet i tillæg til forsikringssummerne på denne forsikring.

Denne forsikring skal være tegnet i tillæg til enhver anden forsikring og alene dække **tab**, der overstiger beløbet, der skal betales under en sådan anden forsikring, hvor et andet forsikringsgiver er forpligtiget til at forsvare sig mod **krav**, og **tabet** også kan være dækket under denne forsikring.

7.6 Overdragelse af rettigheder

Overdragelse af rettigheder under denne forsikring skal ikke binde **forsikringsgiver** medmindre, **forsikringsgivers** samtykke noteres som et tillæg til denne forsikring.

7.7 Regres

I det omfang **forsikringsgiver** betaler for **tab**, skal **forsikringsgiver** indtræde i alle **sikrede personers** regresrettigheder, inklusiv og uden begrænsning **sikrede personers** ret til skadesløsholdelse eller godtgørelse fra **selskabet**. I intet tilfælde skal en **sikret person** være berettiget til at tilbageholde et beløb til dækning af selvriskoen før alle beløb, som **forsikringsgiver** er forpligtiget til at betale eller betaler under denne forsikring, er tilbagebetalt til **forsikringsgiver**. **Forsikringsgiver** vil ikke gøre regres gældende overfor en **sikret person**, medmindre det er godtgjort, at den **sikrede person** har begået en forsætlig kriminel handling eller opnået en fortjeneste eller fordel, som den **sikrede person** ikke var berettiget til.

Den **sikrede person** skal udarbejde alle nødvendige dokumenter til at sikre og opretholde sådanne rettigheder; herunder udfærdigelse af dokumenter, der er påkrævet for at sætte **forsikringsgiver** i stand til at føre sag i **sikrede person** eller **selskabets** navn, og derudover ikke foretage sig noget der kan begrænse **forsikringsgivers** ret til regres.

7.8 Meddelelser til forsikringstager

Enhver meddelelse til **forsikringstager** på denne forsikring skal gives til **forsikringstager** på den sidste kendte adresse og til dennes forsikringsagent eller forsikringsmægler. Såfremt der forsendes korrekt til **forsikringstageren** på denne adresse, skal tidspunktet for afsendelsen udgøre datoen, hvor en sådan meddelelse blev afgivet.

7.9 Bemyndigelse af forsikringstager

Den **sikrede person** anerkender at **forsikringstager** agerer på vegne af den **sikrede person** i forhold til afgivelse af meddelelser til **forsikringsgiver** (med undtagelse af meddelelser afgivet i henhold til afsnit 6 i disse forsikringsbetingelser), modtagelse af meddelelser fra **forsikringsgiver**, betaling af præmier, modtagelse af ristorno under denne forsikring, samt aftaler om og accept af ændringer til forsikringsbetingelserne.

7.10 Overskrifter og referencer

I denne forsikring er:

Beskrivelser i overskrifterne en hjælp til at tydeliggøre indholdet, og er en del af forsikringsbetingelserne, og

Ental inkluderer flertal og omvendt, og

Henvisninger til specifik lovgivning inkluderer senere ændringer til sådan lovgivning og lignende lovgivning i andre jurisdiktioner, hvor et **krav** rejses, og

Henvisninger til positioner, stillinger og titler skal inkludere de tilsvarende stillinger i andre jurisdiktioner, hvor et **krav** rejses.

7.11 Beskyttelse af person oplysninger

Forsikringstager og de **sikrede personer** skal være opmærksomme på, at personlige oplysninger og/eller helbredsoplysninger, som afgives til **forsikringsgiver**, vil blive behandlet af sidstnævnte. Håndteringen af person oplysninger skal ske i overensstemmelse med Dansk lovgivning om beskyttelse af person oplysninger. Håndteringen af personlige oplysninger og/eller helbredsoplysninger skal alene ske i forbindelse med en ydelse til kunden, accept af risiko og håndteringen af kontrakter og skadessager.

7.12 Lovvalg og værneting

Tvister vedrørende gyldigheden og fortolkningen af denne forsikring skal være genstand for og afgøres i overensstemmelse med Dansk ret.

Enhver tvist under eller i forbindelse med denne forsikring skal afgøres ved de danske domstole.